

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2681/2531

อัยการ ประจำศาล จังหวัด มินบุรี
นาย อา น อ ตรี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลย 1,000 บาท และไม่ริบของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะของกลางเป็นให้ริบ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาขอให้ไม่ริบของกลางเป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานขับรถชนคนตายมีน้ำหนักรวมเกินกว่าอัตราที่กำหนด ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 56, 83ปรับ 2,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 1,000 บาท รอดพ้นของกลางไม่ริบ โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบรอดพ้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ริบรอดพ้นของกลางด้วย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลย 1,000 บาท และไม่ริบของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะของกลางเป็นให้ริบ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จำเลยฎีกาขอให้ไม่ริบของกลาง เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของ

ศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>